

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 287 del 19/05/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 126 del 19/05/2023

OGGETTO:

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria - Svelare Bellezza" (Delibera CIPESS del 02/08/2022 n° 30) - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Intervento di: "Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo".

Affidamento incarico di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), Legge 11 settembre 2020, n° 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n° 77, convertito in Legge 29/07/2021, n° 108 per attività di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E., tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C83D21003970001 CIG: 9815549F43 IMP. CAP. 1200 COD. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022, avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020", ha assegnato risorse per gli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria - Svelare bellezza»;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento con la predetta Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022 è ricompreso anche l'intervento del Comune di Squillace denominato "Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo", per un importo complessivo di € 1.270.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 13/12/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Riqualificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo", redatto dall'arch. Antonio Macaluso - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, per un importo complessivo di € 1.270.000,00 di cui € 850.638,96 per lavori, € 22.012,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 303.012,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto che:

- per la natura degli interventi in questione, per carenza all'interno dell'organico dell'Ente, di professionalità specifiche, per mancato possesso di strumentazione tecnica altrettanto specifica e quant'altro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale in ordine al finanziamento in oggetto è necessario affidare a soggetto esterno l'incarico relativo a Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'Amministrazione comunale, in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ha accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza;

Considerato che per la prestazione di che trattasi è stato determinato un corrispettivo a base d'asta di € 80.530,95 IVA, oneri contributivi e previdenziali previsti per Legge esclusi;

Dato atto della transitorietà dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per effetto dell'art. 1 della D.L. 76/2020 in vigore dal 16.7.2020 convertito in Legge n° 120/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 29.07.2021 n° 108:

"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il

1 mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.

1 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n° 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n° 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

1: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
1: di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

Visto che l'importo del servizio pari a € 80.530,95 risulta inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile
procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite richiesta di RDO sul MEPA (RdO) con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato;

Atteso che l'affidamento diretto, garantisce adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore
economico nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.
l'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica di
importo superiore ad € 40.000,00 sarà disciplinato dal combinato disposto dell'art. 157, commi 2 e 3 e dell'
art. 36, commi 1 e 2 lettera b) del suddetto decreto, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie;

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli
artt. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, procedere all'affidamento diretto della
prestazione da effettuarsi con scelta dagli elenchi presenti sul M.E.P.A.;

Vista la Legge 6 luglio 2012, n° 94 - di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 7 maggio 2012,
n° 52 - che all'art. 7, comma 2 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto dispone che
[... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso a mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328];

Considerato che ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

"1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da
centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui
al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

Visto l'art. 37, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle

singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n° 56.

Considerato che:

-non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016; nel periodo transitorio, il possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012, n° 179, convertito in Legge 17/12/2012, n° 221;

-il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n° 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n° 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, Legge n° 108 del 2021);

-l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

Vista la propria determinazione a contrarre n° 2265 del 09.05.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. per la realizzazione dell'intervento di "Riquilificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo" attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato;

Atteso che la sopra richiamata determinazione, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:

In ordine al punto 1):	FINE DA PERSEGUIRE:	"Riquilificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo"
In ordine al punto 2):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Affidamento di servizi tecnici per i lavori di "Riquilificazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo"
	FORMA DEL CONTRATTO:	Convenzione per servizi tecnici in forma pubblica
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito.
In ordine al punto 3):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto tramite piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato;



Visto che è stata generata nella piattaforma MEPA apposita Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3561182, invitando il seguente operatore economico scelto dall'apposito elenco:

➤ Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso - P.IVA 00742700792;

Visto che il termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dalla richiesta ID Negoziazione: 3561182 era fissato alle ore 13:00 del 19.05.2023;

Visto che nel termine di cui al precedente punto è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso - P.IVA 00742700792, il quale ha proposto un ribasso percentuale dello 0,50% pari ad un'offerta di € 80.128,30 oltre CNPAIA e IVA come per Legge;

Visto che Studio Tecnico arch. Pantaleone Narciso ha partecipato tramite una R.T.P così costituita:

1. Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) C.F. NRCPTL51T21I937F, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 751;
2. Ing. Marco Roppa (Mandante) C.F. RPPMRC83E01M208L, all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711;
3. Ing. Roberta Agosto Cod. Fisc. GSTRRT87M50C616S, iscritta all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 3208, in qualità di giovane professionista;

Accertato che l'offerta di cui al punto precedente risulta congrua;

Dato atto che:

-sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generali art. 80 D.Lgs. n° 50/2016 in capo alla RTP;

-il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico;

-l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. cit;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta trattativa privata e di procedere contestualmente all'aggiudicazione sotto condizione di efficacia in favore della suddetta R.T.P. per l'importo di € 80.128,30 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

Constatato che, ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 183 del T.U. 267/2000, alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 1.270.000,00, concesso con risorse del Contratto Istituzionale di Sviluppo «*Calabria - Svelare bellezza*» di cui alla Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022;

Dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.squillace.cz.it;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C83D21003970001 - CIG: 9815549F43;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n°190/2012;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Viste le linee guida emanate dall'ANAC;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** la Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3561182, svolta sul MEPA al fine di affidare l'incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo";
2. **di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l'incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:
 - a) Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) C.F. NRCPTL51T21I937F, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 751;
 - b) Ing. Marco Roppa (Mandante) C.F. RPPMRC83E01M208L, all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711;
 - c) Ing. Roberta Agosto Cod. Fisc. GSTRRT87M50C616S, iscritta all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 3208, in qualità di giovane professionista;il quale R.T.P. ha proposto un ribasso percentuale dello 0,50% pari ad un'importo di € 80.128,30 oltre CNPAIA e IVA come per Legge;
3. **di dare atto che:**
 - a) l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, è subordinata all'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e di prevedere l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
 - b) l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore in sede di gara;
 - c) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di Legge;
 - d) il contratto d'appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
 - e) alla spesa complessiva di € 101.666,79 si farà fronte con il finanziamento di € 1.270.000,00, concesso con risorse del Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria - Svelare bellezza» di cui alla Delibera CIPESS n° 30 del 02.08.2022;
 - f) per l'intervento in oggetto, il progetto è individuato dal codice CUP: C83D21003970001 e la procedura di gara è individuata dal Codice CIG: 9815549F43;
 - g) l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
4. **di disporre** l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. **di evidenziare** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
7. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
9. **di precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

10. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
11. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n° 104 del 2 luglio 2010;
12. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n° 104/2010;
13. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (Arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1200 - Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Antonio Macaluso)

